

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 24 november 2020

Opgave 1 (10 punten)

- 4p 1) - door vennootschap gemaakte kosten (1p);
- ontberen slechts dan een zakelijk karakter (1p);
- indien en voor zover zij zijn gedaan (1p);
- ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder (1p).
- 3p 2) Nee, de kosten zijn niet aftrekbaar omdat het onzakelijke kosten zijn (ogv het renpaardenarrest).
- 3p 3) Ja, de reclamekosten zijn aftrekbaar van de winst (art. 8, lid 1, Wet Vpb 1969).

Opgave 2 (20 punten)

Fiscaal eindvermogen	7.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 4.250.000	

a. Vermogensvoortgang (1p)	+ 3.500.000	(1p)
b. Kapitaalstorting vormt geen fiscale winst (1p)	-/- 150.000	(1p)
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) (1p)	---	(1p)
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p)	+ 10.000	(1p)
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (1p)	-/- 125.000	(1p)
f. Onttrekking / vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p)	+ 20.000	(1p)
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p)	+10.924	(1p)
h. Afboeking van de HIR moet worden bijgeteld (1p)	+ 300.000	(1p)
i. Gift is aftrekbaar voor 50% van de winst met een maximum van € 100.000, eerst bijtellen 150.000 (2p), daarna aftrek 100.000 (1p)	+ 50.000	(1p)

Belastbaar bedrag	+ 3.615.924	
	=====	

Per onderdeel 2 punten (onderdeel i 4p), 1p voor de motivering (onderdeel i 3p) en 1p voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag.

Opgave 3 (22 punten)

- 6p 5) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
De rentevergoeding is winstafhankelijk (2p);
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren (1p) en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (1p).
- 2p 6) Neen, de rente-ontvangsten vallen (via de meesleepregeling van art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) onder de deelnemingsvrijstelling.
- 2p 7) Ja, dan is de rente belast bij Dutch Holding Ltd omdat sprake is van een rente op een (niet hybride) schuldvordering (deelnemingsvrijstelling is dan niet meer van toepassing).
- 6p 8) Neen, het verbonden lichaam Aruba Finance NV leent geld uit aan Dutch Design BV, welke lening direct verband houdt met de verwerving van een 100% belang in Kitchen Design GmbH. Bij Dutch Design BV zijn de rentekosten niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (2p). Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p) of compenserende heffing bij Aruba Finance NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p).

- 2p 9) De ATAD1 renteaftrekbeperking is in de Wet Vpb 1969 opgenomen naar aanleiding van een richtlijn van de EU (en heeft als doel om grondslaguitholling van de Nederlandse Vpb te voorkomen).
- 4p 10) De rente is aftrekbaar tot 30% van de EBITDA-winst (30% van € 10 miljoen is € 3 miljoen) (2p). Het saldo aan rentelasten is € 4,5 miljoen; derhalve is € 1,5 miljoen rente niet aftrekbaar (art. 15b, lid 1/6/7 Wet Vpb 1969) (2p).

Opgave 4 (14 punten)

- 6p 11) In 2019 dient ten gevolge van de omzetting van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal, winst genomen te worden van € 500.000, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst (art. 13ba, lid 1, eerste volzin, Wet Vpb 1969) (3p). De winst van € 500.000 kan echter gelijktijdig ten laste van de winst worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 1, tweede volzin, Wet Vpb 1969) (3p).
- 5p 12) In 2020 moet winst worden genomen van € 400.000, door middel van een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve (3p) (art. 13ba, lid 5, Wet Vpb 1969) omdat de waarde in het economische verkeer van de aandelen in Velo BV is gestegen ten opzichte van de waarde in het economische verkeer ten tijde van de omzetting van de vordering in aandelenkapitaal (1p). Het restant (€ 100.000) van de opwaarderingsreserve mag blijven staan (1p). (Geen winstneming in 2020 indien bij antwoord 11 niet voor een opwaarderingsreserve is gekozen (5p))
- 3p 13) Er dient op grond van art. 13b, lid 1, Wet Vpb 1969 jo. art. 13b, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969 winst genomen te worden van € 500.000 bij de schuldeiser X BV, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst.

Opgave 5 (18 punten)

- 3p 14) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening) (1p);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p) ;
- geen winstneming op interne transacties (1p);
- één aangifte Vpb (1p).
Maximaal 3p
- 4p 15) Ja, op 10 december 2019 is de gehele economische en juridische eigendom van 100% van de aandelen in Elja Vastgoed BV verkregen (1p) en het verzoek is tijdig (binnen 3 maanden) gedaan (1p) (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969) en de verbreking van de fiscale eenheid geschiedt niet in hetzelfde boekjaar (2p) (art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969).
- 5p 16) Er is sprake van een besmette transactie in 2019 binnen fiscale eenheid (1p) en een verbreking van de fiscale eenheid in 2020 binnen de sanctie periode van 6 jaar (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand in de winst van de fiscale eenheid in 2020 valt (2p).
- 3p 17) Het belastbaar bedrag 2019 bedraagt € 800.000 minus € 200.000 is € 600.000 (2p) Het voorvoegingsverlies van Famar Nijmegen BV kan tot maximaal haar bijdrage in de fiscale eenheidswinst worden verrekend (art 15ae, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p).
- 3p 18) Famar Maastricht BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Famar Holding BV omdat de tussenmaatschappij Kärcher GmbH is gevestigd in de EU op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 (2p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).

Opgave 6 (10 punten)

- 2p 19) Een afrekening over de stille reserves en goodwill, aangezien er sprake is van een vervreemding.
- 4p 20) Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende vennootschap op te bestaan (art. 14a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 969 (2p), bij een afsplitsing gaat de splitsende vennootschap in afgeslankte vorm verder (2p) (art. 14a, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- 4p 21) Dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap (in beginsel) elk aandeelhouder worden van een "eigen" verkrijgende vennootschap (3p). De ruizesplitsing is wettelijk geregeld in art. 14a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (1p).

Opgave 7 (6 punten)

- 2p 22) Omdat verrekenprijzen worden gehanteerd die derden (uncontrolled parties) in vergelijkbare omstandigheden (comparable) (zouden) overeenkomen.
- 4p 23) De Resale Price Method (Resale Minus Method) (2p), de Transactional Net Margin Method (TNMM) (2p), de Profit Split Method (2p) of de Cost Plus Method (2p).
Per item 2p met een maximum van 4p.